

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1836/1989

Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.), το οποίο εισηγείται στην Κυβέρνηση τις κατευθυντήριες γραμμές της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, προωθεί το συντονισμό των φορέων που εφαρμόζουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης και γενικά κατευθύνει τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης.

2. Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α. αποτελείται από:

- α) το γενικό γραμματέα ή ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ως πρόεδρο,
- β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
- γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
- δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
- ε) έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
- στ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
- ζ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),

η) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.),

θ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

ι) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),

ια) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε.).

3. Στη σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α. συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόσκληση του:

α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας,

β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,

γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού,

δ) ένας εκπρόσωπος της Εργατικής Εστίας,

ε) ένας εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.),

στ) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.),

ζ) ένας εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.),

η) ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),

θ) ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.),

ι) ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.Α.),

ια) ένας εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

4. Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Κ.Α. μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του, εκπρόσωποι και άλλων υπουργείων, οργανισμών και φορέων, όταν συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

6. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α. μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές και να καλούνται εμπειρογνώμονες, για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται θέματα που τους ανατίθενται και να εισηγούνται στην ολομέλεια του Συμβουλίου. Στις επιτροπές καθώς και στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ε.Κ.Α. μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι φορέων που δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και εμπειρογνώμονες ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που πρόκειται να εξεταστούν.

7. Η διοικητική μέριμνα και η κάθε μορφής υποστήριξη του έργου του Ε.Σ.Ε.Κ.Α. ανατίθεται σε γραμματεία που συνιστάται από τις Διευθύνσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Κ.Α., η θητεία των μελών του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των εμπειρογνομόνων που τους ανατίθενται από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α. μελέτες και εισηγήσεις.

Άρθρο 2

1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.), που συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Η επιτροπή αποτελεί όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου και επεξεργάζεται την πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού της περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ε.Σ.Ε.Κ.Α..

2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης αποτελείται από:

α) το γενικό γραμματέα της περιφέρειας ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,

β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης των νομών που υπάγονται στην περιφέρεια,

γ) έναν εκπρόσωπο που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Ε.,

- δ) έναν εκπρόσωπο που ορίζει ο Σ.Ε.Β.,
- ε) έναν εκπρόσωπο που ορίζει το ΓΕΕΕ,
- στ) έναν εκπρόσωπο που ορίζει το Ο.Ε.Ε.

Στην Π.Ε.Ε.Κ.Α. συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Σ.Τ.Ε.) του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173).

3. Η επιτροπή συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση που αφορούν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις της περιφέρειας και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για το έργο της. Τα στοιχεία αυτά πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:

- στο απαιτούμενο εξειδικευμένο ή μη εργατικό δυναμικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά το στάδιο εκτέλεσης των έργων που αφορούν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις,
- στη δυνατότητα αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα,
- στις προοπτικές για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας από την εκτέλεση των έργων και τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση των εκτελούμενων έργων,
- στα δεδομένα που αφορούν νέες τεχνολογικές εφαρμογές, με σκοπό την αξιοποίησή τους στην προγραμματισμό της επαγγελματικής κατάρτισης,
- στις δυνατότητες πρακτικής άσκησης σπουδαστών κυρίως σε ειδικότητες προηγμένης τεχνολογίας,
- στις νέες θέσεις απασχόλησης και στις ειδικότητες που θα δημιουργηθούν μετά την αποπεράτωση των έργων για τη λειτουργία της νέας οικονομικής δραστηριότητας.

Τα απαιτούμενα για επεξεργασία στοιχεία παρέχονται στις περιφερειακές επιτροπές επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και κάθε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό.

4. Οι προτάσεις και οι εισηγήσεις της επιτροπής υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους η επιτροπή υποβάλλει στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α. έκθεση για το σύνολο

των δραστηριοτήτων της και κείμενο κατευθύνσεων που θα ορίζει τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

5. Με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 3

1. Σε κάθε νομαρχία της χώρας συνιστάται Νομαρχιακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ν.Ε.Ε.Κ.Α.), που συγκροτείται με απόφαση νομάρχη. Η Ν.Ε.Ε.Κ.Α. μελετά και γνωμοδοτεί για θέματα εξωσχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

2. Η Ν.Ε.Ε.Κ.Α. αποτελείται από:

α) το νομάρχη ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,

β) έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου εργατοϋπαλληλικού κέντρου,

γ) έναν εκπρόσωπο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου ή έναν εκπρόσωπο του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου,

δ) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.),

ε) έναν εκπρόσωπο, εκπαιδευτικό, της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας,

στ) το διευθυντή του γραφείου εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. ή το διευθυντή του Κέντρου Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.).

Με απόφαση του νομάρχη ορίζονται οι οργανώσεις και οι υπηρεσίες που εκπροσωπούνται στις περιπτώσεις γ' και στ' αντίστοιχα.

3. Η Ν.Ε.Ε.Κ.Α., με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του νομού καθώς και τα προγράμματα ανάπτυξης, διατυπώνει και εισηγείται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο προτάσεις για το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων εξωσχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και απασχόλησης,

συντάσσει έκθεση για τις δραστηριότητές της και το πρόγραμμα δράσης της, τα οποία υποβάλλει στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης. Εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. τρόπους για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων του και γενικά προωθεί την ανάπτυξη του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

4. Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη Ν.Ε.Ε.Κ.Α. επεξεργάζεται και εισηγείται τριμελές όργανο που αποτελείται από το διευθυντή της υπηρεσίας προγραμματισμού της νομαρχίας, το διευθυντή του γραφείου εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. και το διευθυντή του ΚΕ.Τ.Ε.Κ..

5. Με απόφαση του νομάρχη καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Ν.Ε.Ε.Κ.Α. και της γραμματείας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Η Ν.Ε.Ε.Κ.Α. μπορεί να πραγματοποιεί κοινές συνεδριάσεις και να συντονίζει τη δράση της με την αντίστοιχη νομαρχιακή επιτροπή παιδείας και με κάθε νομαρχιακή επιτροπή, της οποίας οι αρμοδιότητες υπεισέρχονται σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

7. Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, ζ της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του β.δ. 803/1970 (ΦΕΚ 271) καταργούνται.

Άρθρο 4

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, μπορεί να συνιστώνται στις περιφέρειες της χώρας πειραματικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με σκοπό:

- α) την εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,
- β) την ανάληψη δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,
- γ) την τεχνική υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης,

δ) την ανάληψη ερευνών και μελετών για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας.

2. Στα διοικητικά συμβούλια των πειραματικών ινστιτούτων συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ο.Α.Ε.Δ., των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

3. Πόροι των πειραματικών ινστιτούτων είναι η ετήσια επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ., έσοδα από την περιουσία τους και από τις υπηρεσίες που παρέχουν και κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.

4. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών των πειραματικών ινστιτούτων ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να παραχωρεί τη χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που διαθέτει στην περιοχή.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δυνατό να απασχολείται στα πειραματικά ινστιτούτα εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ..

6. Με προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ., δήμων, κοινοτήτων ή τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ή αναπτυξιακών συνδέσμων, με βάση το άρθρο 11 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18), η εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1 μπορεί να ανατίθεται και στους συμβαλλόμενους δήμους, κοινότητες ή τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων.

Στις παραπάνω προγραμματικές συμβάσεις μπορούν να συμπράττουν συνεταιρισμοί του ν. 1541/1985 (ΦΕΚ 68), ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τα πειραματικά ινστιτούτα του άρθρου αυτού.

7. Όταν τα νομικά πρόσωπα ή οι υπηρεσίες, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζουν προγράμματα ανάλογα με τα προγράμματα μαθητείας του ν.

1346/1984 (ΦΕΚ 46), ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167).

Άρθρο 16

1. Στον Ο.Α.Ε.Δ. συνιστάται αυτοτελής λογαριασμός με τον τίτλο «Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», με αποκλειστικό σκοπό τη άμεση ικανοποίηση ανεξόφλητων απαιτήσεων εργαζομένων λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.

2. Πόροι του λογαριασμού είναι πρόσθετη αυτοτελής εργοδοτική εισφορά 0,15% που υπολογίζεται με βάση τις κάθε είδους αποδοχές των εργαζομένων και προσόδοι από την περιουσία του λογαριασμού.

Για την ενίσχυση του λογαριασμού, εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας ποσό πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών, που μεταφέρεται σε πίστωση του «Λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» από τον προϋπολογισμό των δημόσιων επενδύσεων.

Το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς και το ποσό της κρατικής επιχορήγησης μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), εφ' όσον κρίνεται αναγκαίο από τη διαχείριση του λογαριασμού.

3. Ικανοποιούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την ικανοποίηση των απαιτήσεων άλλων πιστωτών κεκτημένα δικαιώματα ή δικαιώματα προσδοκίας εργαζομένων και προσώπων που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση την ημέρα που επήλθε η αφερεγγυότητα του εργοδότη, για παροχές γήρατος στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παροχές προς επιζώντες, στα πλαίσια υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής ασφάλισης, που λειτουργούν έξω από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται η λειτουργία και η διαχείριση του λογαριασμού της παραγράφου 1, ο τρόπος είσπραξης των εσόδων του, ο χρόνος έναρξης της ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργαζομένων, η έκταση των ικανοποιούμενων απαιτήσεων, ο τρόπος ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργαζομένων και προσώπων που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση την ημέρα που επήλθε η αφερεγγυότητα του εργοδότη, που προέρχονται από υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής ασφάλισης που λειτουργούν έξω από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης των πληρωμών και κηρύχθηκε σε πτώχευση. Αν η επιχείρηση του εργοδότη συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη αυτού σε πτώχευση, τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος.

Άρθρο 17

Στο άρθρο 7 του ν. 5212/1969 (ΦΕΚ 112) προστίθεται παρ. 6, που έχει ως εξής:

«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας ή με πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπου απαιτείται, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ταμείου Αρωγής, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις η' και θ' της παραγράφου 1».

Άρθρο 18

1. Στο άρθρο 11 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας υπάγονται, εφ' όσον ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α., όλοι οι δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση, το ύψος της εισφοράς και τον υπολογισμό της, τους υπόχρεους για την καταβολή της, το χρόνο και τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών, την κατάταξη σε μισθολογικές κλάσεις, τον αριθμό των ημερών εργασίας που θεωρείται ότι πραγματοποιήσαν κατά μήνα όσοι ασφαλιζονται με τρόπο πλασματικό, την περίοδο επιδότησης και κάθε άλλο ζήτημα που έχει σχέση με την ασφάλιση της ανεργίας των προσώπων αυτών.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

«ι. Τα πρόσωπα που καθορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 1648/1986, εφ' όσον λαμβάνουν παροχές που έχουν χαρακτήρα σύνταξης, το ύψος των οποίων είναι ίσο ή ανώτερο του ποσού της κατώτερης σύνταξης πλήρους αναπηρίας του Ι.Κ.Α.».

Άρθρο 19

1. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 19 του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους άνεργους οικονομική ενίσχυση ως εξής:

α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το επίδομα ανεργίας ενός δεκαπενθημέρου, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης δύο μηνών, στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε δεκαπενθήμερο επιδότησης.

β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το επίδομα ανεργίας δύο δεκαπενθημέρων, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης δύο μηνών, στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει

διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με έξι ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε δεκαπενθήμερο επιδότησης.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις εορτές Πάσχα και Χριστουγέννων στους ασφαλισμένους που απολύθηκαν από τον εργοδότη τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, προκειμένου για το Πάσχα, ή κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου για τα Χριστούγεννα, εφ' όσον δεν είχαν δικαίωμα τακτικής επιδότησης και με την προϋπόθεση ότι σε καθένα από τα προαναφερόμενες περιόδους πραγματοποίησαν στην ασφάλιση του κλάδου της ανεργίας πενήντα τουλάχιστον ημερομίσθια προκειμένου για το Πάσχα ή εκατό τουλάχιστον ημερομίσθια προκειμένου για τα Χριστούγεννα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το βασικό επίδομα ανεργίας, όπως καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ανέργου».

Άρθρο 20

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της εκμετάλλευσης και αδυναμίας από οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη ή αποχής του μισθωτού από την εργασία λόγω άσκησης απ' αυτόν του δικαιώματος της επίσχεσης (άρθρο 325 Α.Κ.), ο άνεργος μπορεί να λάβει επίδομα ανεργίας, εφ' όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 318) εφαρμόζονται αναλόγως και στις πιο πάνω περιπτώσεις. Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα, ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει σ' αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το δέκα τοις εκατό του μέσου

όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος».

2. Το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να φθάσει, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., μέχρι το τριάντα τοις εκατό για επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα στις ζώνες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Το ακριβές ποσοστό καθορίζεται αφού συνεκτιμηθούν οι πραγματικές ανάγκες για αναδιάρθρωση της παραγωγής και εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Άρθρο 21

1. Σε άτομα που συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εκείνης του άρθρου 2 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91), εφ' όσον επιθυμούν να ασκήσουν επάγγελμα στα πλαίσια της προώθησης του συνεργατισμού και των τοπικών πρωτοβουλιών, καθώς και στα πλαίσια της προώθησης της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ., καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο της επιδότησης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που καθορίζεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε., καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης. Στα δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητως να περιλαμβάνεται και στοιχειώδης οικονομοτεχνική μελέτη.

2. Άτομα που παραβαίνουν τους όρους, οι οποίοι καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παρ. 1, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον Ο.Α.Ε.Δ. το ποσό της επιχορήγησης στην προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζει η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982.

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 22

1. Άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα δικαιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικό εποχιακό βοήθημα, εφ' όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού-μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματίου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, αμμομεργάτη.

Στην κατηγορία των οικοδόμων συμπεριλαμβάνονται οι υδραυλικοί, οι οποίοι κατά το προηγούμενο της καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ημερολογιακό έτος απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες που υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α..

2. Το ειδικό εποχιακό βοήθημα καταβάλλεται μια φορά το έτος κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου.

Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται για τους οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς και υδραυλικούς στο πεντηκονταπλάσιο του εβδομήντα τοις εκατό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος.

Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο μπορεί να φθάσει το ύψος του βοηθήματος των λοιπών επαγγελματικών κατηγοριών της παραγράφου 1, που θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5.

3. Δεν δικαιούνται το πιο πάνω επίδομα όσοι κατά την ημέρα καταβολής λαμβάνουν παροχές συνταξιοδοτικού χαρακτήρα, το ύψος των οποίων είναι ίσο ή ανώτερο από την κατώτερη σύνταξη γήρατος του Ι.Κ.Α..

4. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταβολής του βοηθήματος διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, οι συνέπειες της επιλογής του σε σχέση με την τακτική επιδότηση, το ύψος του για τις κατηγορίες της παραγράφου 1, εκτός των οικοδόμων, λατόμων, ασβεστοποιών, υδραυλικών, ο αριθμός των ημερομισθίων που απαιτούνται για την καταβολή του ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται και ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, το ύψος του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Τα παραπάνω βοηθήματα συμψηφίζονται με αξιώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που προέρχονται από παροχές οι οποίες έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 2961/1954 και η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 καταργούνται.

Άρθρο 23

Η παράγραφος 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 1172/1981 (ΦΕΚ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας, λόγω ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης εξαιτίας εμπορικού, πυρκαϊάς, σεισμού ή άλλου περιστατικού ανώτερης βίας. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατό να χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε ανέργους και ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων έκτακτη οικονομική ενίσχυση μέχρι σαράντα πέντε βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας κατ' ημερολογιακό έτος».

Άρθρο 24

Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. απασχολούμενους σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για τους οποίους μετά τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης ως χρονικό διάστημα υπολογισμού των ημερομισθίων λαμβάνεται το δωδεκάμηνο πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να αφαιρούνται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Για την απασχόληση στο δίμηνο αυτό οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες».

Άρθρο 25

1. Στις διατάξεις του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178) προστίθεται άρθρο 13 ως εξής:

«Άρθρο 13

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και οι δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες που δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία, εφ' όσον είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α..

2. Οι εισφορές υπέρ του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υπολογίζονται σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κλάσεις και τους ασφαλιστικούς κανονισμούς του Ι.Κ.Α. που ισχύουν για τις πιο πάνω κατηγορίες ασφαλισμένων. Η είσπραξη και απόδοση των εισφορών αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού».

2. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν.δ. 3868/1958 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.